

S'informer, s'outiller, se renforcer

LE CIRÉ VOUS INFORME

Séances d'information en droit des étrangers

Cartes de séjour: quelle carte, quels droits?

Séance d'information du 3.10.2025




CIRÉ



CIRE

Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers

- Créé en 1954



- Coupole de 30 organisations francophones pluralistes: réflexion et action concertées, objectifs politiques communs en matière d'asile et d'immigration
- Défense des droits des personnes étrangères vivant en Belgique avec ou sans titre de séjour
- Action se décline en 3 axes:
 - Action politique
 - Sensibilisation
 - Services et projets
 - permanences socio-juridique en droit des étrangers
 - service logement (= acquisition)
 - service « Travail/Equivalences & formations »
 - service accueil des demandeurs d'asile
 - école de Français langue étrangères (débutant.es)



CIRE

Permanence socio-juridique en droit des étrangers

PERMANENCE SOCIO-JURIDIQUE

ACCUEIL GÉNÉRAL

ciré

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

 FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES

POUR QUI ?

- ★ Toute personne étrangère, avec ou sans titre de séjour, qui se pose des questions sur ses droits en Belgique, ou sur sa procédure de séjour ou d'asile
- ★ Les professionnel·les, ou les proches qui les accompagnent

QUOI ?

- ★ Information, conseil et orientation en droit des étrangers
- ★ Par téléphone, par e-mail et sur place, avec et sans rendez-vous

QUAND ET COMMENT ?

- ★ **Par téléphone** au 02 629 77 23 : le lundi de 13h30 à 16h00 et le jeudi de 9h à 12h00
- ★ **Par e-mail** : cire@cire.be
- ★ **Sur place** (sans rendez-vous) : les lundi et mardi de 9h à 12h et le jeudi de 13h30 à 16h00

Attention, nous recevons le public par ordre d'arrivée !

- ★ **Sur rendez-vous** : à prendre pendant les horaires de permanence téléphonique ou par e-mail

Si votre situation nécessite un aménagement particulier (interprète, accès facilité, confidentialité...), merci de nous le signaler au moment de la prise de rendez-vous.

NOUS CONTACTER ?

Par téléphone (lors des permanences) : **02 629 77 23**

Par e-mail : **cire@cire.be**

Le site : **cire.be**

Notre adresse : 82-80, rue du Vivier, B-1050 Bruxelles


CIRé



CIRE

Ecrivain.es publics



Besoin d'aide pour écrire
ou comprendre un courrier?
Les écrivain·es public·ques peuvent vous aider!

Courriers, formulaires, CV...

- Gratuit et confidentiel -

Au CIRÉ

Rue du Vivier 80/82, 1050 Ixelles

le mercredi de 14h à 16h, sans rendez-vous

Toutes les permanences : www.espace-ecrivain-public.be - 0466 47 75 78





Les grands principes du séjour en Belgique

- Le « droit administratif des étrangers » = toutes les procédures de séjour par lesquelles doivent passer les personnes étrangères qui souhaitent venir en Belgique pour un court séjour (moins de 3 mois) ou pour un long séjour (plus de 3 mois)
- Le droit/titre de séjour obtenu conditionne les autres droits : droit au travail, droit à l'aide sociale, accès à la nationalité belge, ...
- Le séjour limité (1 an) est la règle, le séjour illimité (5 ans) est l'exception
- Plus le titre de séjour est stable (séjour illimité >< séjour touristique, séjour provisoire, séjour d'1 an, ...), plus les droits sont étendus (mais attention, les droits fondamentaux sont les mêmes pour tous !)
- Pluralité des statuts de séjour, des acteurs, des documents
- Réformes fréquentes du droit administratif des étrangers (loi du 15.12.1980)

Protection internationale >< Procédures de séjour

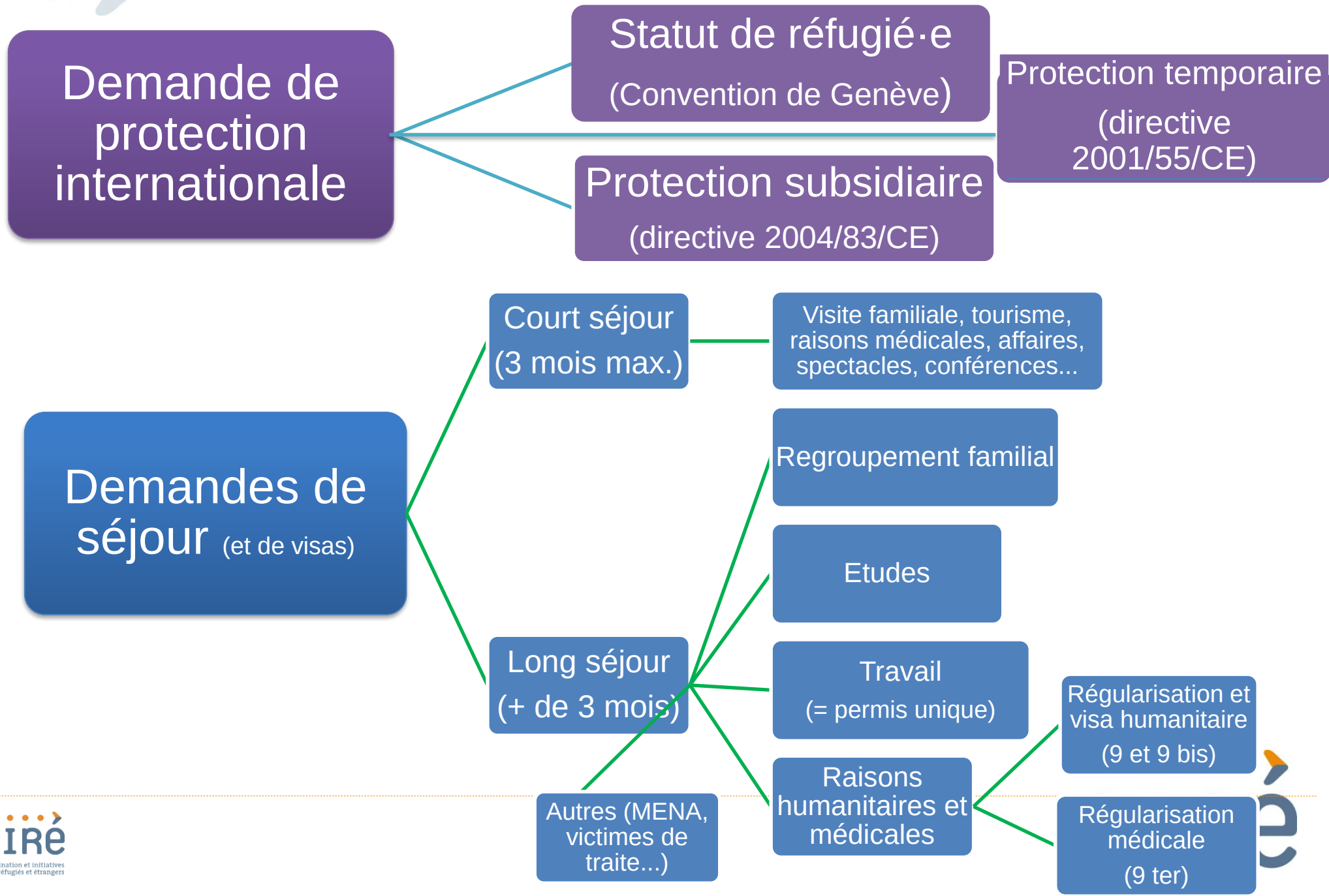
- **Protection internationale:** la Belgique est signataire de conventions internationales qui lui imposent d'accorder une protection internationale aux personnes qui craignent des persécutions (= demande d'asile sur base de la Convention de Genève) ou des traitements inhumains ou dégradants ou un conflit armé international (= protection subsidiaire sur base de la directive européenne « qualification » 2004/83/CE)

→ obligation morale et légale de la Belgique

- **Procédures de séjour:** la Belgique fixe les conditions d'entrées sur son territoire (= loi du 15/12/1980 + quelques directives européennes). On distingue les demandes de:
 - **court séjour** (- de 3 mois)
 - **long séjour** (+ de 3 mois)

→ la Belgique décide qui entre et qui sort

Les différentes voies d'entrée en Belgique



Les cartes de séjour

Qu'est ce que c'est?

ACHTERVOLGENDE VERBLIJFPLAATSEN	Gedrukt bij	STATEN	No	STAD	KANTON	BLAD	KONINKRIJK BELGIË		MODEL A
							PROVINCIE		
							ARRONDISSEMENT		
							GEMEENTE		
ATTEST VAN IMMATRICULATIE Dit attest is gezins een identiteitsbewijs noch een nationaliteitsbewijs. Het doet de titulaire ervan niet toe een winstgevende bedrijvigheid uit te oefenen son- der machtiging van het Ministerie van Tewerk- stelling en Arbeid of van het Ministerie van Middenstand. Het is slechts geldig zo het vergezeld gaat van het identiteitsdocument waarvan de belangheb- bende houder is. Afgeleverd te op Geldig tot De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand of zijn gemachtigde,									

Pluralité des cartes et titres de séjour

Cartes	Statuts
Attestation d'immatriculation (temporaire) = carte orange	Demande de régularisation médicale recevable, demande d'asile, RF avec un non UE ou UE recevable, victime de traite, MENA, ...
Carte A (séjour limité)	Travailleur autorisé au séjour temporaire, étudiant, régularisé temporaire, réfugié, bénéficiaire de protection subsidiaire, regroupé avec un étranger non UE, MENA, victime de traite, résident de longue durée
Carte B (séjour illimité)	Régularisé illimité, regroupement familial après 5 ans si regroupant en séjour illimité, réfugié et bénéficiaire de protection subsidiaire après 5 ans, victime de traite, MENA
Cartes C = K nouveau ! (établissement)	Après 5 ans de séjour + séjour illimité (carte B)
Carte D = L nouveau !	Résident de longue durée UE en Belgique

Pluralité des cartes et titres de séjour

Cartes

Carte E = EU nouveau! (enregistrement)

Carte E+ = EU + nouveau! (permanent)

Carte F/membre de famille UE art 10

Carte F +/-membre de famille UE art 20

Carte H

Carte I

Carte J

Carte M (art 50 TUE)

Carte N

Statuts

Séjour de plus de 3 mois du citoyen UE

Séjour permanent du citoyen UE (après 5 ans)

Séjour de plus de 3 mois du ressortissant de pays tiers membre de famille d'un UE

Séjour permanent du ressortissant de pays tiers membre de famille d'un UE (après 5 ans)

Carte bleue européenne

ICT

Mobile ICT

Brexit

Travailleur frontalier

Changements des intitulés et durées des cartes de séjour

11.10.2021

« ANCIENS INTITULÉS »		« NOUVEAUX INTITULÉS »	
A. CERTIFICAT D'INSCRIPTION AU REGISTRE DES ÉTRANGERS – SÉJOUR TEMPORAIRE		A. SÉJOUR LIMITE	
B. Certificat d'inscription au registre des étrangers		B. SÉJOUR ILLIMITE	
C. Carte d'identité d'étranger		K. ETABLISSEMENT	
D. Résident de longue durée - UE		L. RESIDENT DE LONGUE DUREE - UE	
H. Carte bleue européenne		H. CARTE BLEUE EUROPEENNE	
		I. ICT	
		J. MOBILE ICT	
M. Article 50 TUE		M. ARTICLE 50 TUE	
		N. ART. 50 TUE – TRAVAILLEUR FRONTALIER	
« ANCIENS INTITULÉS »		« NOUVEAUX INTITULÉS »	
F. Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union		F. MEMBRE FAMILLE UE ART 10 DIR 2004/38/CE	
F+. Carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union		F+. MEMBRE FAMILLE UE ART 20 DIR 2004/38/CE	
« ANCIENS INTITULÉS »		« NOUVEAUX INTITULÉS »	
E. Attestation d'enregistrement		EU. Enregistrement – Art 8 DIR 2004/38/CE	
E+. Document attestant de la permanence du séjour		EU+. Séjour permanent – Art 19 DIR 2004/38/CE	

Changements des intitulés et durées des cartes de séjour

11.10.2021

TYPE DE CARTE	DURÉE DE VALIDITÉ
CARTES ÉLECTRONIQUES FABRIQUÉES AVANT LE 11 OCTOBRE 2021 :	
Carte A. Certificat d'inscription au registre des étrangers – Séjour temporaire	Durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation/l'admission au séjour
Carte B. Certificat d'inscription au registre des étrangers	5 ans
Carte C. Carte d'identité d'étranger	5 ans
Carte D. Résident de longue durée – UE	5 ans
Carte H. Carte bleue européenne	entre 1 an et 4 ans en fonction de l'autorisation de travail délivrée
Carte M. Article 50 TUE	5 ans (séjour « non permanent) ou 10 ans (séjour permanent)
CARTES FABRIQUÉES À PARTIR DU 11 OCTOBRE 2021 :	
Carte A. SEJOUR LIMITE	Durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation/l'admission au séjour
Carte B. SEJOUR ILLIMITE	5 ans
Carte K. ETABLISSEMENT	10 ans
Carte L. RESIDENT LONGUE DUREE - UE	10 ans
Carte H. CARTE BLEUE EUROPEENNE	entre 1 an et 4 ans en fonction de l'autorisation de travail délivrée
Carte I. ICT	maximum 3 ans
Carte J. MOBILE ICT	maximum 3 ans
Carte M. ARTICLE 50 TUE	5 ans (séjour « non permanent) ou 10 ans (séjour permanent)
Carte N. ART. 50 TUE – TRAVAILLEUR FRONTALIER	5 ans

Séjour provisoire (= dans l'attente d'une décision en matière d'asile ou de séjour)

ACHTERVOLGENDE VERBLIJFPLAATSEN GEMEENTE DISTRICT PROVIJNCIE KONINKRIJK				

SPECIMEN

KONINKRIJK BELGIË

PROVINCIE : _____

ARRONDISSEMENT : _____

GEMEENTE : _____

ATTEST VAN IMMATRICULATIE

Dit attest is geenzins een identiteitsbewijs noch een nationaliteitsbewijs.

Het laat de titulaire ervan niet toe een winstgevende bedrijvigheid uit te oefenen zonder machtiging van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid of van het Ministerie van Middenstand.

Het is slechts geldig zo het vergezeld gaat van het identiteitsdocument waarvan de belanghebbende houder is.

Afgeleverd te _____ op _____

Geldig tot _____

De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
 of zijn gemachtigde,

Carte A

= certificat d'inscription au registre des étrangers
= séjour temporaire (1, 2 ou 5 ans)



Nouveau
modèle !



Carte B

= certificat d'inscription au registre des étrangers-illimité
= carte valable 5 ans



Nouveau
modèle !

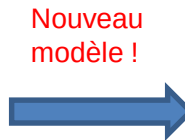


Carte K (anciennement C) = carte d'identité pour étranger



Nouveau
modèle !









Cartes F

= carte de séjour des membres de famille de Belges/UE

= 5 ans



Nouveau
modèle !



= carte de séjour permanent des membres de famille de Belges/UE
= 10 ans (> 11.10.2021)





Principales cartes/situations de séjour







Les personnes en court séjour = autorisation de séjour de moins de 3 mois

- Qui? Le touriste, la **personne en visite familiale...**
- Principe : entrée avec passeport valable **+ visa**
- Exception : pays exemptés de visas (ex : Brésil, ...)
- Nombreuses conditions et garanties à fournir :
 - motif du séjour
 - moyens de subsistance suffisants (ressources personnelles ou engagement de prise en charge et **NEW depuis le 1.12.2023! Montant de référence fixé à 120% du RIS = 2131 euros nets/mois**) → large pouvoir d'appréciation OE
 - invitation ou réservation d'hôtel
 - assurance voyage
 - garanties de retour au pays d'origine!
- + Ne pas représenter une atteinte à l'ordre public
- + Ne pas avoir été expulsé depuis moins de 10 ans
- + Double contrôle : à la délivrance du visa + à la frontière (aéroport, ...)



Les personnes en court séjour

➤ Entrée en Belgique:

- Ne pas représenter une atteinte à l'ordre public
- Ne pas avoir été expulsé depuis moins de 10 ans
- Double contrôle : à la délivrance du visa + à la frontière (aéroport, ...)

➤ Quels droits ?

- Circuler dans l'espace Schengen pendant la durée du visa
- Pas de droit au CPAS
- Pas de droit au travail
- Prorogation possible uniquement dans des circonstances exceptionnelles (maladie et/ou impossibilité de voyager vers le pays d'origine)

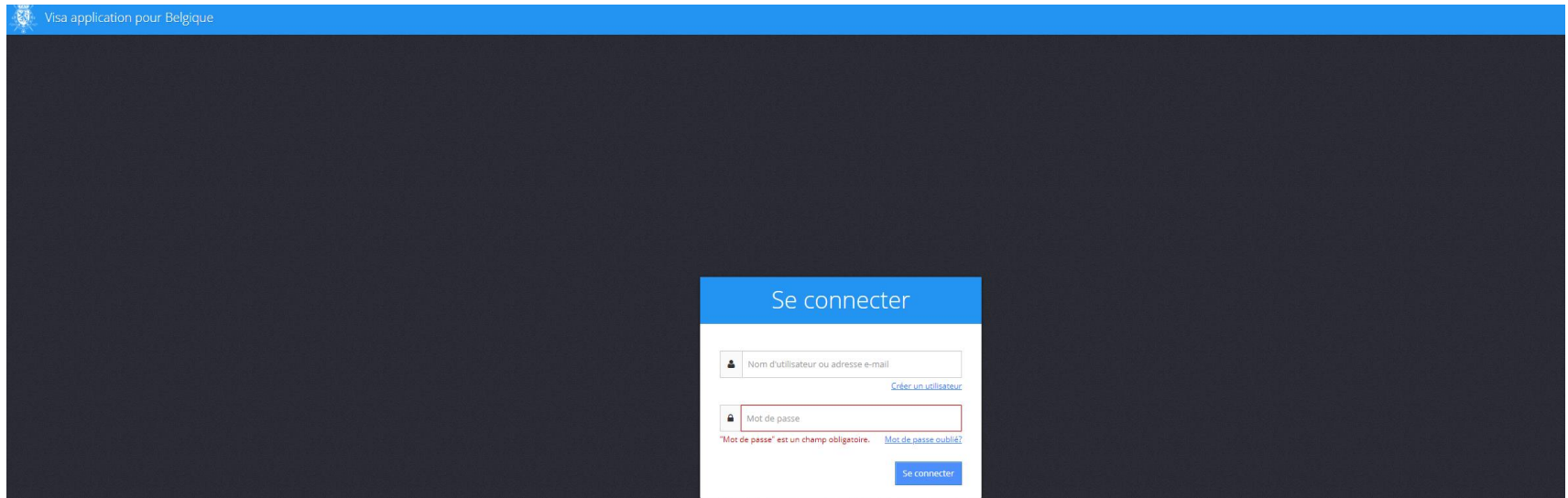
- Prolongation: sur place de manière exceptionnelle (raisons médicales ou impossibilité de voyager: appréciation de l'OE)



Demander un visa

➤ Procédure:

- Se renseigner via la site de l'ambassade de Belgique concernée
- Créer un compte sur le site visaonweb.be
- Prendre RDV auprès du prestataire (VFS Global, TLS contact, CEV Kinshasa...) ou de l'ambassade elle-même pour le dépôt du dossier



Visa application pour Belgique

Se connecter

Nom d'utilisateur ou adresse e-mail

[Créer un utilisateur](#)

Mot de passe

"Mot de passe" est un champ obligatoire. [Mot de passe oublié?](#)

[Se connecter](#)

SPECIMEN



La « carte orange »
= séjour provisoire
= dans l'attente d'une décision de séjour ou d'asile

- La personne en demande d'asile
 - peut travailler après 4 mois sans décision
 - a droit à l'aide matérielle de Fedasil (hébergement, aide médicale et accompagnement socio-juridique en centre d'accueil)

- La personne en demande de regroupement familial avec un.e Belge
 - peut travailler immédiatement en tant que membre de famille d'un.e UE
 - si demande d'aide sociale (= droit): attention risque de non octroi du séjour

- La personne en demande de régularisation médicale
 - droit à l'aide sociale



Carte A = séjour temporaire



Nouveau
modèle !





Carte A

= certificat d'inscription au registre des étranger.e.s

= séjour temporaire

= renouvelable si conditions sont remplies

= durées diverses

- La personne réfugiée (= 5 ans)
- La personne protégée subsidiaire (= 1 an puis 2 ans puis 5 ans)
- La personne sous protection temporaire-Ukraine (= 1 an)
- La personne regroupée (= regroupement familial) avec un.e ressortissant.e de pays tiers (= 1 an)
- La personne régularisée pour raisons humanitaires (= 1 an)
- La personne régularisée pour raisons médicales (= 1 an)
- La personne en séjour étudiant (= 1 an)
- La personne en séjour par le travail (= permis unique = 1 an)



La personne « protégée » = statut de réfugié et protection subsidiaire

- Protection accordée au terme de la **procédure d'asile** à une personne qui a fui son pays et qui ne peut/veut y retourner par crainte de persécution ou risque d'atteinte grave
 - Une persécution = toutes les violations graves des droits de l'homme motivées par la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un certain groupe social ou les opinions politiques
 - Atteinte grave = peine de mort, torture, traitement/sanction inhumain(e) ou dégradant(e), menaces graves en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international
- Procédure unique pour **deux statuts de protection**:
 - **statut de réfugié-é** (Convention de Genève de 1951) ou
 - **statut de protection subsidiaire** (Directive Qualification UE)



La personne protégée

Le contenu du statut de protection

internationale

Protection statutaire (réfugié.e)

- Droit de séjour limité à 5 ans (carte A) en Belgique (possibilité de cessation ou de retrait) – si pas de retrait du séjour: **devient illimité après 5 ans (carte B)**
- Droits comparables à ceux d'un.e citoyen.ne belge
- Droit au travail (sans permis et sans carte professionnelle) – accès au marché de l'emploi dans les mêmes conditions que les Belges
- Droit à l'aide sociale (CPAS)

Protection subsidiaire

- Droit de séjour limité en Belgique (possibilité de cessation ou de retrait) – pour 1 an (carte A) (renouvelable 2x pour 2 ans): – si pas de retrait du séjour: **devient illimité après 5 ans (carte B)**
- Droits limités pendant le séjour limité
- Droit au travail: limité pendant le séjour provisoire
- Droit à l'aide sociale (CPAS)



La personne sous protection temporaire

- Les **Ukrainien·nes** (avec résidence en UA au 24/02/22) + les **apatrides et réfugié·es en Ukraine** et les **membres de leur famille** ont **accès à la PT sans passer par une procédure d'asile individuelle**
- Et aussi les **non Ukrainien·nes** avec un **séjour permanent** en UA et qui y résidaient au 24/02/22 **et qui ne peuvent rentrer dans le pays d'origine « de manière sûre et durable »** → évaluation au cas par cas par l'OE !
- Enregistrement et octroi de la PT par l'OE à Bruxelles, hébergement d'urgence et temporaire via Fedasil puis orientation vers les régions (hébergements collectifs et individuels)
- Sur base de l'**attestation de protection temporaire** → la commune du lieu de résidence délivre **une carte A (séjour d'un an jusqu'en mars 2023, 2024, ...)**
- Prolongation décidée par l'UE jusqu'en 2027



La personne sous protection temporaire

- De nombreux droits équivalents à ceux des personnes Belges ou étrangères résidentes de longue durée
 - **Droit de travailler**: sur base de la carte A, **accès au marché du travail illimité** → également pour l'annexe 15 délivrée dans l'attente
 - **Droit à l'aide sociale (aide financière)** auprès du CPAS de la commune de résidence si pas de travail + **assistance du CPAS dans certaines démarches**



La personne en regroupement familial avec un.e ressortissant.e de pays tiers

- Qui? Personnes de la famille nucléaire
 - époux.se de + de 21 ans
 - partenaires (exemple: cohabitant.e.s légaux)
 - enfants mineurs
- Conditions:
 - revenus 'stables, réguliers et suffisants' (= 2131 euros nets/mois) sauf si le.la regroupant.e est réfugié.e et que la demande est introduite dans l'année de la reconnaissance du statut ou si RF avec enfnts mineurs uniquement
 - logement suffisant
 - mutuelle
- Renouvellement de la carte: chaque année si conditions remplies et pendant 5 ans
- Droits: travail (accès illimité), aide sociale (mais risque de non renouvellement du séjour)



La personne régularisée

- Pour raisons humanitaires (article 9 bis de la loi du 15.12.1980):
 - Personne en séjour irrégulier
 - A dû justifier des circonstances exceptionnelles l'empêchant de retourner dans son pays d'origine et les circonstances exceptionnelles justifiant de son « ancrage en Belgique »
 - Pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'OE
 - Séjour renouvelable mais conditionné (au travail, au non émargement à l'aide sociale, aux efforts d'intégration)
- Pour raisons médicales (article 9 ter de la loi du 15.12.1980):
 - Personne en séjour irrégulier
 - A dû justifier d'une maladie grave (risque vital ou d'atteintes graves à son intégrité physique) et de l'impossibilité d'être soigné et de l'inaccessibilité des soins dans son pays d'origine
 - Séjour renouvelable et conditionné au fait que la maladie et l'inaccessibilité des soins persistent



La personne en séjour étudiant

- Procédure permettant de faire des **études supérieures** (ou une année préparatoire)
- Demande de visa D depuis l'étranger SAUF si déjà en séjour légal en Belgique
- Conditions: projet d'études sérieux, **ressources suffisantes** (835 euros nets/mois), attestation d'inscription (et procédure d'équivalences au préalable le cas échéant)...
- La personne qui étudie a le **droit de travailler** (20h max/semaine si en dehors de période de congés scolaires et si compatible avec les études) ➔ accès au marché du travail limité
- **Fin du séjour si:** fin des études ou prolongation excessive sans motif, pas de présentation des examens, plus de revenus suffisants (et/ou demande d'aide sociale) ...
- **Nouveauté depuis 2019!** possibilité de demander la prolongation du séjour (1 an) à des fins de recherche d'emploi/création d'entreprise



La personne sous permis unique

- Migration économique = **séjour par le travail** = séjour pour les ressortissants hors UE qui souhaitent venir en Belgique pour sur base d'une **activité économique salariée ou indépendante** (demande depuis l'étranger)
 - Principes: Nécessité de demander une autorisation de travail + une autorisation de séjour sous forme:
 - **Permis de travail** → pour 90 jours max. (court séjour)
 - **Permis unique** → pour plus de 90 jours (long séjour)
 - Accès au marché du travail limité à la fonction
 - Titre de séjour limité à la durée du permis
 - Compétences partagées entre:
 - **État fédéral**: législation sur l'accès au territoire et le séjour
 - **Régions**: législation sur l'accès au marché du travail des étrangers
- Politiques et réglementations différentes selon les régions

Carte F

= séjour sur base du regroupement familial avec un.e
Belge/UE
= 5 ans



Nouveau
modèle !





La personne en regroupement familial avec un.e Belge/UE

- Qui? Personnes de la famille nucléaire
 - époux.se de + de 21 ans
 - enfants mineurs ou à charge (si + de 21 ans)
 - parents seulement si Belge mineur.e ou Européen.n.e majeur.e ou mineur.e
- Conditions:
 - revenus 'stables, réguliers et suffisants' (= 2131 euros nets/mois) sauf si le regroupant est réfugié et que la demande est introduite dans l'année de la reconnaissance du statut ou si RF avec enfnts mineurs uniquement
 - logement suffisant
 - mutuelle
- **Maintien de la carte:** si conditions remplies pendant 5 ans (en ce compris la vie commune)
- **Droits:** travail, aide sociale (mais risque de retrait du séjour)

La personne en regroupement familial

Quelle situation de séjour ?

- Si regroupement familial avec une personne en séjour limité/illimité : une carte électronique A (1 an) est octroyée et doit être renouvelée tous les ans → vérification au minimum chaque année des conditions (en ce compris la vie commune) par l'Office des étrangers



→ possibilité d'obtenir un **séjour autonome après 5 ans**

- Si regroupement familial avec un·e Belge/UE : une carte électronique F est octroyée qui ne doit pas être renouvelée tous les ans car valable pendant 5 ans MAIS vérification possible des conditions à tout moment



→ possibilité d'obtenir un **séjour autonome après 5 ans**



La personne venue par regroupement familial

La condition de vie commune

- Principe: les conditions (revenus, mutuelle, vie commune) du regroupement familial doivent être remplies pendant 5 ans
- → si fin de vie commune : retrait du séjour par l'Office des étrangers
- Exceptions pour les personnes ayant rejoint un Belge/Européen: si rupture de la vie commune, possibilité de maintien du séjour si :
 - - vie commune d'au moins 3 ans dont 1 an en Belgique + REVENUS
 - - OU enfant commun (et droit de garde ou de visite)
 - - OU situation de violences conjugales
- 1 exception pour les personnes ayant rejoint un étranger en séjour limité/illimité : si rupture de la vie commune, possibilité de maintien du séjour uniquement si situation de violences conjugales





Les autres cartes



Carte B (5 ans)

= certificat d'inscription au registre des étrangers
= séjour « illimité »



Nouveau
modèle !



Carte K (anciennement C)
= carte d'identité pour étranger.e.s
= établissement



Nouveau
modèle !



Carte L (= anciennement D)
= carte de résident.e de longue durée UE
= 5 ans



Nouveau
modèle !







Carte EU (ou E) = Européen.n.e en séjour de + de 3 mois Conditions

- Avoir une résidence effective en Belgique ET:
- Se trouver dans l'une des 4 catégories prévues par la loi:
 - Travailleur.euse salarié.e ou indépendant.e
 - OU
 - Etudiant.e inscrit dans un établissement reconnu ou subsidié, disposant d'une assurance maladie et de ressources suffisantes
 - OU
 - Demandeur.euse d'emploi en recherche active d'emploi
 - OU
 - Européen.n.e « non actif.ve » disposant d'une assurance maladie et de ressources suffisantes





Les personnes en séjour irrégulier

- Personnes « sans papiers » = **multitude de profils et de situations**
- **Estimations:** entre 100.000 et 150.000 (environ 1 % de la population en Belgique) **principalement dans les grandes villes**
- **Au quotidien tout est difficile:**
 - Difficulté de se faire soigner (seulement droit à l'aide médicale urgente),
 - Travail au noir (souvent exploités, dépendance à l'égard de l'employeur, peur de déposer plainte, absence de protection en cas d'accident de travail ou de maladie),
 - Difficultés pour se loger (pas de fiches de paie, pas de garanties, pas de carte bancaire, à la merci des marchands du sommeil),
 - **Peur constante** d'être, arrêté, détenu, expulsé.
- **Droits + que limités:** aide médicale urgente, agir en justice, scolarité des enfants (5-18),



Droits des personnes sans papiers

- Aide médicale urgente (limitée et procédure contraignante)
- Droit à l'éducation (obligation scolaire de 6 à 18 ans)
- Ester en justice
- Se marier (si documents nécessaires)

- Pas le droit de travailler
- Pas le droit à l'aide sociale

- Possibilité d'introduire une demande de régularisation en Belgique s'il y a des circonstances exceptionnelles qui le justifient



Situation des personnes sans papiers

Cadre/politique actuelle

- **Principe:** toute demande d'autorisation de séjour doit être introduite à l'étranger depuis le pays d'origine ou de résidence des personnes (article 9 de la loi du 15.12.1980)
- Régularisation = exception
- Deux motifs de régularisation dans la loi du 15.12.1980:
 - **Régularisation humanitaire (9 bis):** justifier de circonstances « exceptionnelles » empêchant de demander un visa depuis le pays d'origine
 - Pas de critères dans la loi
 - Large pouvoir d'appréciation de l'Office des étrangers
 - Campagnes de régularisation « one shot » en 2000 et 2009
 - **Régularisation médicale (9 ter):** souffrir d'une maladie grave (risque pour la vie ou l'intégrité physique) et ne pas pouvoir se faire soigner dans son pays d'origine
 - Interprétation restrictive par l'OE
 - Pas de recours effectif



Recours en cas de décision négative de l'Office

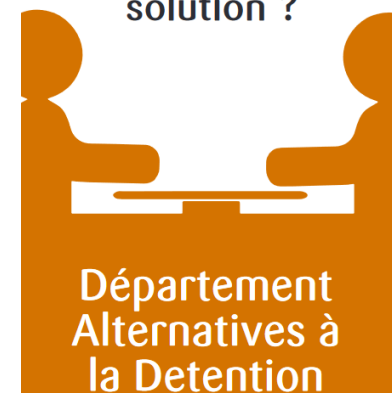
- Attention, avant toute décision de retrait de carte de séjour: obligation de l'Office de respecter le droit d'être entendu.e
= courrier auquel il faut répondre dans les 15 jours!!!

Ensuite:

- Possibilité de recours en annulation auprès du Conseil du contentieux des étrangers dans les 30 jours de la notification de la décision (= date à laquelle la décision est remise en mains propres et signée)
- Recours suspensif (le + souvent) de l'ordre de quitter le territoire → délivrance d'une annexe 35 valable 1 mois et renouvelable tant que pas de décision du CCE
- La personne maintient ses droits pendant le recours !



Vous êtes en
séjour irrégulier
en Belgique et
vous cherchez une
solution ?



Département
Alternatives à
la Detention

Politique migratoire Arizona





Gouvernement Arizona

Premières mesures adoptées- Eté 2025

REGROUPEMENT FAMILIAL

- Loi du 18 juillet 2025 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en matière de droit au regroupement familial
- **Pour tou.tes** : augmentation du montant des ressources nécessaires au regroupant.e pour se faire rejoindre (= 11% du RMMG + 10%/personne à charge)
- **Pour les réfugié.es** : réduction (de 12 à 6 mois) du délai « sans conditions matérielles » pour le regroupement familial
- **Pour les bénéficiaires de protection subsidiaire** : la suppression de la période sans conditions et l'introduction d'un délai d'attente de 2 ans
- **Pour les personnes régularisées et les personnes bénéficiant de la protection temporaire** : introduction d'un délai d'attente de 2 ans
- **Pour les MENA qui bénéficient de la protection subsidiaire**: suppression de la possibilité pour les de se regrouper avec leur famille

NATIONALITE

- Loi-programme du 27 mai 2025
- Augmentation des droits d'enregistrement pour une déclaration de nationalité
- 1000 euros/déclaration (au lieu de 150 actuellement)



Premières mesures adoptées

Été 2025

ACCUEIL ET PROTECTION INTERNATIONALE

- [Loi du 14 juillet 2025](#) modifiant la loi du 15 décembre 1980 en ce qui concerne le traitement d'une demande ultérieure de protection internationale
 - [Loi du 14 juillet 2025](#) modifiant la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile (M.B. 23 juillet 2025)
-
- Assimilation des demandes d'asile des personnes qui ont déjà obtenu une décision finale à leur demande dans un autre État membre à des demandes d'asile ultérieures (=procédure accélérée)
 - Mesures de limitation et d'exclusion de l'accueil (=juste aide médicale Fedasil)
 - Des « statuts M » (= personnes bénéficiant d'un statut de protection dans un autre Etat membre)
 - De certain·es mineur·es et leur famille (ayant déjà introduit une DPI refusée)
 - Suppression des passerelles existantes entre l'aide matérielle et l'aide financière



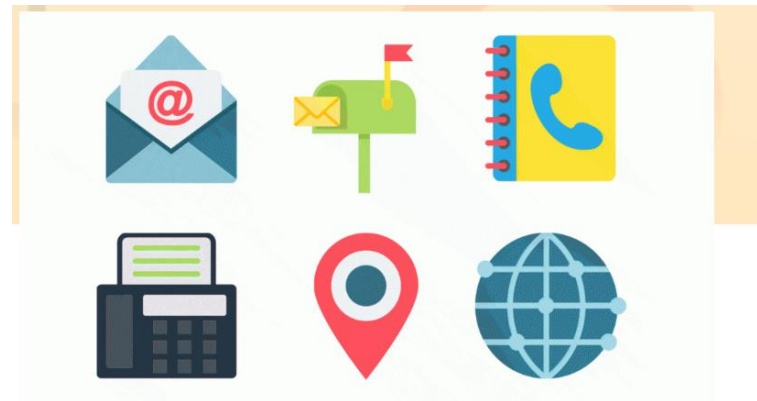
Informations/accompagnement séjour

Permanence socio-juridique du Ciré et autres services socio-juridiques de 1^{ère} et 2^{ème} lignes

- Pour toute question relative aux procédures, aux cartes de séjour, aux démarches auprès de la commune, de l'Office des étrangers, du CGRA, du CCE
- Au CIRE:
- **Par téléphone** au 02.629.77.23 le lundi de 13h30 à 16h et le jeudi de 9h à 12h00
- **Sur place sans RDV** les lundis et mardis de 9h à 12h00 (= permanence sociale) et le jeudi de 13h30 à 16h (permanence juridique)
- **Sur RDV :** 02 629 77 23
- **Par e-mail:** cire@cire.be
- Autres permanences socio-juridiques en droit des étrangers:
<https://www.cire.be/publication/adresses-utiles-pour-les-personnes-exilees-en-belgique/>

Informations/accompagnement séjour

- Autres permanences socio-juridiques en droit des étrangers:
<https://www.cire.be/publication/adresses-utiles-pour-les-personnes-exilees-en-belgique/>



**Adresses utiles pour les
personnes exilées en
Belgique**



Informations sur les procédures de séjour

- Capsules vidéo d'information sur le séjour (visas, regroupement familial, études, travail...: [Outils pédagogiques – CIRÉ asbl \(cire.be\)](https://cire.be)

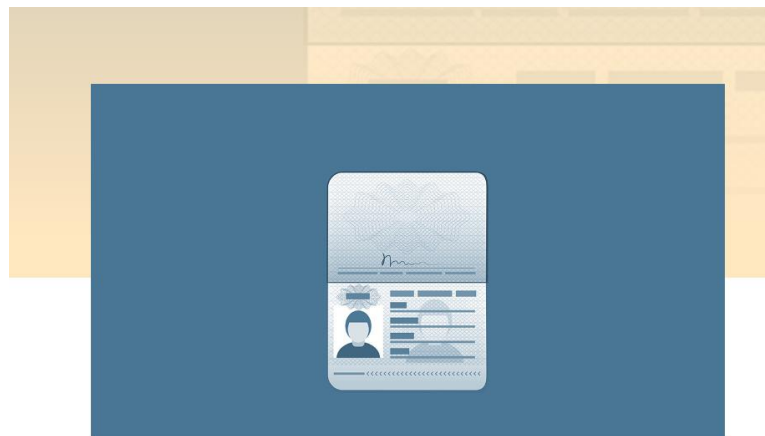
La vidéo





Informations sur les procédures de séjour

- FAQ sur le séjour: [Outils pédagogiques – CIRÉ asbl \(cire.be\)](https://www.cire.be/fr/faq-sans-papiers)



Sans papiers – FAQ

Cette FAQ "sans papiers" a pour but d'informer et de répondre à des questions fréquemment posées sur les droits des personnes sans papiers. Vous ne trouvez pas de réponses à vos questions?

[Contactez-nous](#)

1. Les soins de santé

+ Qu'est-ce que l'Aide médicale urgente?

+ Comment l'obtenir?

+ Qui peut aider?



Plus d'informations?

Consultez nos analyses, études et autres publications sur notre site: www.cire.be

Contactez-nous:

CIRÉ, 80-82 rue du Vivier - 1050 Bruxelles

Tél: 02/629.77.10

Fax: 02/629.77.33

Par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

cire@cire.be

Suivez-nous: sur Facebook, Twitter, Instagram



Merci pour votre attention!
Bienvenue aux questions et aux réflexions...